

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1360/2532

นายแพร เทียนทอง กับพวก

โจทก์

นางชুম เทียนทอง ในฐานะผู้จัดการ

มรดกของ

จำเลย

นายโพธิ์ เทียนทอง กับพวก

จำเลย

นางชুম เทียนทอง ในฐานะผู้จัดการ

มรดกของ

ผู้ยื่นคำร้อง

นายโพธิ์ เทียนทอง กับพวกรวม 8 คน

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งแปดฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82)

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยที่ 2-8 เข้าเป็นจำเลยร่วมกับ
จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้
จัดการมรดกของนายโพธิ์ เทียนทอง กับจำเลยที่ 2-8 ร่วมกันจัดการจดทะเบียนโอน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 6650 ตำบลบางปะกง(บางประกงบน)อำเภอบางปะกง จังหวัด

จะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดจำนวน 7 ใน 15 ส่วนหากจำเลยทั้งแปดไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งแปด

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งแปดคนร่วมกันจดทะเบียนโอน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 6650 ตำบลบางปะกง(บางปะกงบน)จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์
ทั้งเจ็ดจำนวนคนละ 10 ส่วน ในจำนวน225 ส่วน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งแปดฎีการ่วมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,78)

จำเลยทั้งแปดได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 69)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ